

C. I. *Apud secularem iudicem nullus clericus conveniatur.*

Nemo umquam episcopum⁶ aut reliquos^{7a} clericos apud iudicem secularem⁸ accusare presumat.

[PALEA⁹. C. II.]

Nullus¹⁰ iudicum neque presbiterum, neque diaconum, aut clericum ullum, aut iuniores¹¹ ecclesiae sine licentia¹² pontificis per se distringat aut condemnare¹³ presumat. Quod si fecerit, ab ecclesia, cui iniuriam inrogare dinoscitur, tandiu sit sequestratus, quousque¹⁴ reatum suum agnoscat¹⁵ et emendet.]

C. III. *De eodem.*

Item Marcellinus Papa, [epist. II.]¹⁶

Clericum¹⁷ cuiuslibet ordinis absque pontificis sui permissu nullus presumat ad seculare iudicium^{18a} attrahere, nec laico quolibet clericum liceat accusare.

C. IV. *Ab eis quisque iudicandus est, quos sibi¹⁹ iudices elegerit²⁰.*

Item ex Concilio Niceno²¹.*

Iudices^{22a} alii²³ non debent esse, nisi^{24b} quos ipse, qui inpetitur, elegerit²⁵, aut quos suo consensu^{26c} hec sancta sedes aut eius primates auctoritate huius sanctae sedis delegaverint.

C. V. *Ad secularia iudicia nullus clericus est pertrahendus.*

Item Valentinianus, Theodosius et Archadius^{27a}.

Continua lege sancimus, ut nullus²⁸ episcoporum uel eorum, qui ecclesiae necessitatibus seruiunt, ad²⁹ iudicia siue³⁰ ordinariorum siue extraordinariorum iudicum pertrahantur^{31b}. Habent³² illi suos iudices, nec quicquam his publicis est³³ commune cum legibus³⁴. Item³⁵: §. 1. Constantinianus^{36c} presidens* in sancta synodo, quae apud Nicenam^{37d} congregata est^{38c}, cum querelam quorundam³⁹ conspiceret⁴⁰ coram se deferendam^{41f}, ait: Vos a nemine diiudicari potestis, quia ad Dei iudicium solius reseruamini.

EDITIO ROMANA.

Causa XI. Quest. I. c. 1. a) alios — c. 3. a) saecularem iudicem — c. 4. a) Iud. autem b) quam c) cum consensu — c. 5. a) Arcad. Imppp. AAA. b) pertrahatur c) Const. imperator d) Nicaeam e) erat f) delatam — c. 8. a) amissionis — c. 9. a) enim cleric. b) Item Cod.

NOTATIONES CORRECTORUM.

Causa XI. Quest. I. C. II. * Apud Burchardum, et in aliquot Gratiani codicibus ex his, qui hanc Paleam habent [ita in Ed. Bas.], et in Decretalibus, tit. de foro competenti c. 2., citatur ex concilio Parisiensi c. 10. Verum in concilio Remensi Trosleiano c. 6. refertur ex Capitularibus, in quibus habetur bis, id est lib. 6. c. 154. et l. 7. c. 139. Simile quid legitur in concilio Aurelianensi IV. c. 20. et in Autissiodorensi c. 43.

C. III. * Clericum: In epistola Marcellini secunda, et concilio Aurelianensi III., ubi hoc repetitur, et in Panormia sic legitur: *Clericus cuiuslibet ordinis absque pontificis sui permissu nullum praesumat etc.* Verum ob glossas et citationes doctorum nihil est mutatum.

C. IV. * In concilio Niceno hodie canon hic non habetur: sed fuisse olim plures canones illius concilii supra dist. 16. c. *Septuaginta*. est adnotatum. Quorum partem refert Iulius in rescripto contra orientales, ubi numero 34. habetur hoc caput, et ex eo citatur in Polycarpo.

C. V. * Praesidens: Quam humiliter ibi se gesserit Constantinus, docent Eusebius lib. 2., de vita ipsius, cap. 10., Sacrates lib. 1. c. 5., Theodoretus l. 1. c. 7.

C. VI. * Aut in episcopi sui: In concilio Matisconensi legitur: *aut in episcopi sui, aut in presbyteri, aut in archidiaconi praesentia finiatur.*

Causa XI. Quest. I. can. 1. 6) episcopos: AB 7) Codd. et Ed. coll. o. 8) iudices saeculares: orig. || can. 2. 9) Haec Palea deest: Codd. coll. o.; in F manu poster. saeculi in marg. scripta est; c. 4. Conc. Paris. V. hab. ao. 614. ap. Bruis II, 256. — Ben. Lev. II, 156.; III, 139.; — c. 3. Comp. I. c. 2. X. de foro comp. — Burch. XVI, 22. (ex C. Paris.) 10) ut null. : Burch. 11) minores: Ed. Arg. Ven. II.; add.: cultores: F Ed. Bas. 12) scientia: orig. Burch. 13) damnare: orig. 14) quam diu: ib. 15) corrigat: orig.; cognoscat: Mansi || can. 3. 16) Marcellus: DEGH; — Caput Pseudois. c. 3. ap. Hinschius p. 221. — Jaffé no. CXVII. — Ans. III, 22.; (can.: quaecunque contentiones); Ivo Pan. IV, 31.; Cues. V, 34. 17) add.: vero: Ans. 18) Codd. coll. o. Ed. Bas. Corr. orig. Ans. Ivo || can. 4. 19) libet: AB 20) elegit: CDF 21) Caput Pseudois. Decr. Iulii P. c. 18. ap. Hinschius p. 473. — Jaffé no. CXL. 22) Codd. coll. o. Ed. Bas. Turresc. 23) al.: deest: Ed. coll. o. pr. Bas. 24) Codd. et Ed. coll. o. orig. 25) eligit: CH; elegit: DEG 26) Codd. et Ed. coll. o. || can. 5. 127) Codd. coll. o.; Valentinus: AB; — imo Const. Symond. III. in Ed. Haenel. — Ans. III, 109.; Polyc. I, 19. a Corr. et R. immerito citatur. cf. Hüffer 103. 28) sanc. nomen ep.: orig. 29) ne ad: orig. 30) sive: deest: AB 31) Codd. coll. o. pr. EG; — Ans.; protrahantur: EG 32) add.: enim: Ed. Ven. I. II. Pur. Lugd. 33) et: deest: Ans. 34) finis canonis: Ans. 35) Rufinus hist. eccl. lib. X. c. 4. 36) Codd. coll. o. pr. CD; — Ed. Arg. Bas. 37) Codd. coll. o. 38) ib. 39) add.: clericorum: Ed. Bas. Lugd. 40) prospiceret: EGH 41) Codd. et Ed. coll. o. || can. 6. 42) Haec Palea deest in Codd. coll. o.; in F manu poster. saeculi in marg. scripta est. — 43) hab. ao. 581. (cf. Hefele Conc. Gesch. III, 32.) ap. Bruis II, 243.; — Burch. XVI, 21. 44) add.: ut: Burch.; ut nullus clericus ad iud. saec. quaecunque alium fratrem de clericis accusare: orig. 45) add.: in: orig. 46) vel: ib. 47) quicunque: orig.; quicunque: Burch. 48) implere: F Ed. Bas. orig. Burch. 49) iunior: orig. Burch. 50) una: Burch. 51) ictibus: F Ed. coll. o. Corr. 52) conclusiones: F Ed. coll. o. orig. || can. 7. 53) Haec Palea deest in Codd. coll. o.; in F manu poster. saeculi in marg. scripta est. 54) Caput Pseudois. c. 3. ap. Hinschius p. 221. — Jaffé no. CXVII. — Ans. ded. III, 171. (163.); Burch. III, 139. (135.); Ans. III, 22.; Ivo Decr. III, 205.; Coll. tr. P. I, 28. 1.; Coll. tredec. P. IX, 35. 55) add.: ergo: orig. Ans. ded. Burch. Ivo 56) inde ab hoc loco alia sequuntur, et quae in Palea exstant desiderantur: Ans. ded. Ans. Coll. tr. P. 57) add.: sanctae: Ivo || can. 8. 58) ante: AB 59) Iulian. no. 436. (c. 19. Nov. Iustin. 115.) — in Ed. Haenel; — Auth. nullus episcopus. Cod. de epp. et cler. — Jaffé no. CLXXXV. — Burch. I, 163.; Ivo Decr. V, 278.; ib. 369. (de lib. constitut.); Coll. tredec. P. IX, 61. 60) quemv.: deest: AB; quemlibet: EGH 61) add.: nisi imperialis iussio praecesserit: orig. Ivo 369. 62) haec: D Ed. Bas. 63) Codd. et Ed. coll. o. orig. Burch. Ivo 369. 64) rorum et cing.: CF Ed. coll. o.; cing. et XX. librarum auri: Ivo 369. 65) plectatur: Ivo 369. || can. 9. 66) ex apocrypho constituto Silvestri c. 5. ap. Hinschius p. 449. — Burch. II, 204. (206. ex Conc. Tribur.). Ivo Decr. VI, 278. (ex C. Trib.). Ivo Pan. IV, 89. (can.: Sylvester P.); Coll. tredec. P. IX, 171.; — Ans. III, 23. a R. (non tamen a Corr.) immerito citatur. 67) add.: autem: Ivo Pan. 68) laici adu. clericum: Ivo Decr. 69) accipiat: ABEGH Ed. Bas.; suscipiat: Burch. Ivo Pan. Decr.; finis canonis: Burch. Ivo Decr. 70) Ans. VIII, 171. 71) Codd. et Ed. coll. o.; etiam cler.: Corr.; vero cleric.: Ivo Pan. 72) examinaret: Ivo Pan. 73) in nullo Cod. invenitur hoc loco signum quo Gratiani dicta distingui solent; in AB notus est canon, cum rubr.: Cod. lib. etc. 74) Codd. coll. o. 75) l. 8. Cod. Theod. (11, 39.); l. 7. Cod. Iust. (1, 3.)

[PALEA⁴².C. VI. *De eodem.*

Item ex Concilio Matisconensi I., c. 8.⁴³

Nullus⁴⁴ clericus alium clericum ad iudicem secularem accusare, aut ad causam dicendam trahere quocumque modo presumat, sed omne negotium clericorum aut in episcopi sui*, aut presbiterorum⁴⁵ cum⁴⁶ archidiaconi presentia finiatur. Quod si quis⁴⁷ clericus hoc adimplere⁴⁸ distulerit, si minor⁴⁹ fuerit, uno⁵⁰ minus de quadraginta ictus⁵¹ accipiat, si vero honoratior, triginta dierum inclusione⁵² mulctetur.]

[PALEA⁵³.C. VII. *De eodem.*

Item Marcellinus* ep. II. ad Episc. orientales⁵⁴.

Quaecunque⁵⁵ contentiones inter Christianos ortae fuerint, ad ecclesiam deferantur, et ab ecclesiasticis uiris terminentur⁵⁶. Et si obedire** noluerint, quousque obediunt a liminibus ecclesiae⁵⁷ excludantur.]

C. VIII. *Neque pro civili, neque pro criminali causa episcopus apud⁵⁸ civilem iudicem producat.*

Item Bonifatius ad Episcopos Galliae⁵⁹.*

Nullus episcopus neque pro civili, neque pro criminali causa apud quemvis⁶⁰ iudicem siue civilem siue militare producat⁶¹ uel exhibeatur⁶². Magistratus enim, qui hoc⁶² iubere ausus fuerit, amissione^{63a} cinguli⁶⁴ condemnatione plectetur⁶⁵.

C. IX. *Quilibet clericus non est in publico examinandus.*

Item Silvester Papa [in Synodo Romana, c. 14.]⁶⁶.*

Testimonium⁶⁷ clerici⁶⁸ aduersus laicum nemo recipiat⁶⁹, nemo⁷⁰ clericum^{71a} quemlibet in publico examinare presumat⁷² nisi in ecclesia.

[Gratian.]⁷³ Codicis^{74b} libro I. titulo de episcopis et clericis Inperator Theodosius⁷⁵: Nec honore, nec legibus episcopus

Verum in prima collectione Decretalium Bernhardi, tit. de foro competenti c. 2., caput hoc refertur eodem modo atque in hac Palea.

C. VII. * Item Marcellinus: In vulgatis citabatur ex Bonifacio ad episcopos Galliae, sed in aliquot vetustis legitur: *Marcel.* [Marco Pap.: Ed. Bas.]. Est enim hoc caput in II. epistola Marcellini, et ipsi tribuit Ivo; sequens autem est, quod in vetustis Gratiani exemplaribus, et a Burchardo, et Ivone citatur ex Bonifacio ad episcopos Galliae, ut ibi etiam dicitur.

** Et si obedire: Haec usque ad finem non leguntur in ipsa epistola, sunt tamen apud Burchardum et Ivonem.

C. VIII. * Hoc adscribebatur Marcello, sed, ut dictum est in proxima superiore notatione, in vetustis codicibus Gratiani, et apud Burchardum, et Ivonem part. 5. c. 278. tribuitur Bonifacio, et sic est mutatum. Fere eadem habentur apud Iulianum antecessorem novell. 123. cap. 10., quod in aliis, quae nomine Bonifacii citantur, solet evenire. Et Ivo eadem parte c. 369. hoc ipsum caput citat ex libro constitutionum, additis nonnullis verbis, quae sunt apud Iulianum.

C. IX. * In synodo Romana sub Silvestro c. 14., et in Panormia legitur eodem modo atque apud Gratianum, ac propterea nihil est mutatum. Verum in epilogo eiusdem concilii habetur: *Testimonium laici aduersus clericum nemo recipiat.* Et eodem modo legitur in capitulis Hadriani c. 72., in concilio Tribur. c. 4., et ex ipso apud Burchardum et Ivonem.